

1520496-05.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243058/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27229660 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2243058 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO MARCONDES SCHAVARETO

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520496-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520496-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243058/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 27229660 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2243058 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO MARCONDES SCHAVARETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Ricardo Marcondes Schavareto foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, pois, no dia 05 de setembro de 2022, por volta de 11h48, na Avenida Deputado Cantídio Sampaio, altura do numeral 2488, Brasilândia, nessa cidade e comarca, guardava, transportava e trazia consigo, para fins de tráfico, 56 porções contendo 151,2 gramas, de substância entorpecente denominada Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", 30 porções, contendo 4,2 gramas, de substância entorpecente Cocaína, e 33 porções, contendo 7,9 gramas, de substância entorpecente Crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 06 de setembro de 2022, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 36).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls. 56/58).

O réu foi regularmente citado (fls. 80) e apresentou resposta à acusação (83).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl.7), pelo laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas (fls. 98/100) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Amauri dos Santos, policial militar, relatou que estava em policiamento e quando virou a esquina visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao abordarem foi encontrado com o réu as drogas descritas na denúncia. Ao ser interrogado judicialmente, o acusado confessou os fatos.

Pois bem.

O réu confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor, os referidos autos de exibição e apreensão, a perícia definitiva das substâncias apreendidas e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu, em posse das substâncias supra e da quantia em dinheiro de quarenta e cinco reais, foi avistado com seu amigo por policiais militares, que decidiram realizar a abordagem após notarem nervosismo por parte deles. Em busca pessoal, foram encontrados os entorpecentes em um estojo escolar e a quantia acima mencionada com o réu, enquanto, com Igor, nada de ilícito foi encontrado. O réu, então, recebeu voz de prisão e foi levado ao distrito policial. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria. O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa. O réu confessou e era menor de vinte e um anos na data dos fatos.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a grande quantidade de droga apreendida, bem com a variedades, reduz a pena no patamar em 1/2.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora

de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semi-aberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis. Neste sentido: “O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Ricardo Marcondes Schavareto como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Autorizo a destruição do entorpecente restante, bem como o estojo/porta lápis apreendido. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA